

刑法
No.396

予備独自問題 H23-8

(配点：2)

月 日

月 日

公務執行妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、警察官乙から職務質問を受けた際、乙に対して暴行を加えて傷害を負わせた。甲に乙に対する公務執行妨害罪が成立する場合、同罪と傷害罪は観念的競合となる。
2. 甲は、飲食店Aで無銭飲食した後、A店店員の通報を受けて同店に臨場した制服の警察官乙の姿を認めるや、乙から事情聴取を受ける前に、その場から逃走する目的で乙を1回殴り、乙がひるんだ隙に同店から逃げた。甲には公務執行妨害罪は成立しない。
3. 甲は、パトロールカーに乗って警ら中の警察官乙を認めるや、以前乙によって逮捕されたことを恨んでいたので、乙の乗っていたパトロールカーに石を投げ付けて同車のフロントガラスに命中させ、同ガラスにひび割れを生じさせた。甲には、器物損壊罪が成立するが、公務執行妨害罪は成立しない。
4. 甲は、窃盗を行って制服の警察官乙に追跡されている途中で、乙に暴行を加えて傷害を負わせた。甲に乙に対する事後強盗致傷罪が成立する場合、公務執行妨害罪は、事後強盗致傷罪に吸収される。
5. 甲は、警察官乙により、逮捕状を示されて逮捕されそうになった際、逮捕を免れるため、乙に暴行を加えて抵抗したものの、結局、その場で、前記逮捕状により逮捕された。甲には公務執行妨害罪が成立する。

No.396	公務執行妨害罪	正答率
予備 H23-8	1、5 (順不同)	81%

1 正しい

公務執行妨害罪の保護法益は公務であるから(最判昭28.10.2)、罪数も妨害された公務の数により決定される。手段たる暴行・脅迫は別罪を構成しないが、傷害罪、強盗罪、殺人罪等が成立する場合は別罪が成立し、本罪と観念的競合となる。甲の暴行は傷害罪となるから、公務執行妨害罪と傷害罪との観念的競合となる。

2 誤っている

判例は、本罪の「職務」には、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」としている(最判昭53.6.29)。乙の職務質問(警察官職務執行法2条1項)は警察官である乙の「職務」の範囲内の行為と認められる。また、判例は、「職務を執行するに当たり」とは、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができうる範囲内の職務行為にかぎる」とする(最判昭45.12.22)。甲は、まさに事情聴取を行おうとしている警察官乙に対して暴行を加えている。これは、当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にある範囲内の職務行為に該当し、「職務の執行にあたり」の要件を満たす。よって、公務執行妨害罪は成立する。

3 誤っている

最判昭37.1.23。判例は、95条1項の「暴行」とは、「公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えること」とする。公務員乙の乗ったパトロールカーに向けて石を投げ付けることは、乙に対する間接的な暴行といえるから本条の「暴行」にあたる。よって、公務執行妨害罪は成立する。

4 誤っている

吸収関係とは、ある構成要件該当行為が他の構成要件該当行為を通常随伴する場合で、前者のみをもって評価すれば足る場合をいう。公務執行妨害罪と事後強盗致傷罪は罪質が異なるから、事後強盗致傷罪のみをもって評価すれば足るとはいえず、吸収関係にない。なお、甲のした暴行は、「1個の行為が2個以上の罪名に触れ」る場合として、公務執行妨害罪と事後強盗致傷罪との観念的競合(54条1項前段)となる。

5 正しい

最判昭33.9.30(百選Ⅱ[第7版]115事件)。判例は、「公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するに当たりこれに対して暴行又は脅迫を加えたときは直ちに成立するものであって、その暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではない」としている。よって、甲が乙に対して暴行を加えている以上、公務執行妨害罪が成立する。